

Contract de închiriere licențe software în regim de subscripție

Nr. 62 din data 21.08.2024

Prezentul contract, denumit în continuare “Contractul”, a fost încheiat între:

1. S.C. CYBERTEAM SOLUTIONS S.R.L., cu sediu social in Chiajna, Str. Nicolae Iorga, nr. 30, Camera 2, Jud. Ilfov, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/1514/2020, Codului Unic de Înregistrare 42453295, IBAN RO 05 BTRL RON CRT 0548730701 RON, deschis la Banca Transilvania, Agentia Buftea, deținătoare de licență clasa a II-a seria L2203638Y001231, valabilă până la data de 31.08.2030 emisa de ONJN la data de 27.08.2020, reprezentată legal prin Administrator, Paraleste Radu, denumită în continuare **“Furnizorul”**

și

2. S.C. SMARTFLIX S.R.L., cu sediul social în Municipiul Bucuresti, Str. Piata Charles de Gaulle, Nr. 3-5, Etaj 2A, CUI 49508576, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/2000/31.01.2024, reprezentată legal prin George Florin Popa, în calitate de Administrator, denumită în continuare **“Beneficiarul”**.

Beneficiarul și Furnizorul sunt denumiți în mod colectiv “Părțile” și individual “Partea”

1. Definiții

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- Contract** – reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.
- Parte** - oricare din părțile contractante.
- Platforma Software** - instrucțiunile și algoritmi care fac ca sistemele informatice să funcționeze într-un anumit mod sau să execute operațiuni specifice.
- Aplicație mobilă** - aplicație software concepută pentru a rula pe dispozitive mobile, cum ar fi smartphone-uri și tablete.
- Licența de Utilizare** – dreptul de a utiliza un anumit Produs Software realizat de către Furnizor.
- Forța Majoră** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează culpei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea prezentului contract; sunt considerate asemenea evenimente: războaiele, revoluțiile, incendiile, inundațiile, epidemii sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo.
- Defect** - o eroare sau abatere a Produsului Software care poate fi dovedită și care face ca acesta să funcționeze diferit de cum a fost stabilit în Manualul de Utilizare și care a fost constatat și descris de către Beneficiar.

8. **Infrastructură tehnică** – totalitatea mijloacelor de comunicare a datelor via INTERNET/ INTRANET (acces internet; cont activ e-mail; LAN etc.)
9. **Documentația** - desemneaza documentatia tehnica necesara pentru operarea si întreținerea produselor software furnizate Beneficiarului.
10. **Baza de date** - o colecție organizată de informații sau de date structurate, stocate electronic într-un computer.
11. **Operator de jocuri de noroc licențiat** - organizatorul de jocuri de noroc, respectiv persoana juridică care a obținut licența de organizare a jocurilor de noroc și autorizație de exploatare a jocurilor de noroc de la instituțiile competente în acest domeniu.
12. **Echipament hardware** - ansamblul elementelor fizice și tehnice cu ajutorul cărora datele se pot culege, verifica, transmite, stoca și prelucra, suporturile de memorare a datelor, precum și echipamentele de redare a rezultatelor – reprezinta componentele ce pot fi practic atinse;
13. **Clauzele prezentului Contract** vor fi interpretate în conformitate cu următoarele reguli: singularul include pluralul și invers.
 - 13.1. „zi” înseamna zi calendaristică, „an”- 365 zile. Cand Părțile Contractante doresc sa se refere la o „zi lucrătoare” vor preciza expres acest lucru.
 - 13.2. În cazul unor neînțelegeri cu privire la sensul unor clauze, acestea vor fi interpretate în conformitate cu prevederile legii romane.

2. Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract consta în:

- 2.1. Furnizorul oferă Beneficiarului, sub forma de subscriptie lunara, pe perioada contractuala, dreptul de utilizare a aplicațiilor software, licențele aferente (licențele fiind neexclusive, transmisibile), precum și să asigure servicii de mentenanta (upgrade si suport) așa cum sunt descrise în Anexa 2.
- 2.2. În situația în care Beneficiarul dorește închirierea de noi produse software, acestea vor fi evidențiate în Anexe pe modelul Anexei nr.2 a prezentului contract si vor deveni parte integranta din acesta.
- 2.3. Toate licențele necesare derulării activității specifice a Beneficiarului prin intermediul acestor produse software cad în sarcina Beneficiarului.

3. Durata contractului

- 3.1. Contractul intra în vigoare de la data semnării lui și se încheie pentru o perioada nedeterminata.

4. Prețul contractului

- 4.1. Prețul Contractului precum și modalitățile de plate sunt definite în Anexa 2, parte integranta din contract.
- 4.2. Prețurile stabilite în EURO vor fi plătite în RON la cursul de schimb valutar anunțat de Banca Națională a României aplicabil pentru ziua emiterii facturii. Prețurile nu includ TVA.

5. Penalizari

5.1. În cazul în care Beneficiarul nu-și îndeplinește obligațiile de plată către Furnizor la termenele stabilite la art. 4 din prezentul Contract, se va aplica o penalizare de intarziere de 0.1% din valoarea sumei neachitate, pentru fiecare zi de întârziere a plății de la data scadenta.

5.2. În cazul în care Beneficiarul nu își îndeplinește obligațiile de plată către Furnizor cu mai mult de 30 de zile de intarziere, fără ca Furnizorul sa se afle într-o încălcare majoră a uneia dintre obligațiile sale, Furnizorul are dreptul de a dezactiva accesul Beneficiarului la produsele Cyber.

6. Drepturile de proprietate intelectuală

6.1. Furnizorul deține toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la toate produsele dezvoltate sau furnizate, inclusiv codul sursa. Beneficiarul va avea doar dreptul să folosească aceste drepturi de proprietate intelectuală în condițiile stabilite în Contract sau de legea aplicabilă.

6.2. Furnizorul se va asigura că documentele sau informațiile transmise nu încalcă drepturi de proprietate intelectuală sau orice alt drept al unei terțe persoane.

6.3. Furnizorul acordă Beneficiarului dreptul de utilizare pentru produsele descrise în Anexa 2, drept care este netransmisibil, netransferabil, exclusiv.

6.4. Beneficiarul este de acord că:

6.4.1 Toate produsele, puse la dispoziție de Furnizor, respectiv, codul sursa și toate copiile vor rămâne în orice moment în proprietatea Furnizorului, iar Beneficiarul nu are nici un alt drept asupra acestora decât cele prevăzute în mod expres în acest Contract;

6.4.2 Nu va folosi software-ul Furnizorului, decât în legătură cu serviciile furnizate în conformitate cu acest Contract;

6.4.3 Îi este interzis să reproducă, modifice, realizeze opere derivate, exploateze în orice alt mod, decât în modul descris în prezentul contract și cu excepțiile permise în mod expres de către

Prestator;

6.4.4 Îi este interzis să compileze, să refacă prin inginerie inversă sau să dezasambleze produsele software;

6.4.5 Îi este interzis să facă mirror-uri sau frame-uri către vreo porțiune a aplicației;

6.4.6 Îi este interzis să determine sau să lanseze programe sau scripturi care fac scraping, indexează, analizează sau efectuează orice alte operațiuni de retragere de date din vreo porțiune a Platformei sau aplicațiilor mobile, sau care îngreunează sau împiedică operarea și/sau funcționalitatea acestora;

6.4.7 Îi este interzis să încerce să obțină accesul neautorizat sau să afecteze vreun aspect al Platformei sau al sistemelor sau rețelelor corelate cu aceasta.

7. Procedura de lucru pentru derularea prezentului contract

7.1. Furnizorul pune la dispoziția Beneficiarului, suita de aplicații mobile așa cum este descrisă în Anexa 2.

7.2. Beneficiarul va achita contravaloarea serviciilor prestate de Furnizor conform termenelor și condițiile stabilite în Anexa 2.

7.3. Pe parcursul derulării relațiilor contractuale stipulate în prezentul contract, Beneficiarul se va asigura că toate informațiile transmise sunt corecte, complete și actualizate.

8. Drepturile și Obligațiile Părților

8.1. Drepturile Beneficiarului:

8.1.1. Să utilizeze, pe perioada derulării prezentului Contract, aplicațiile software puse la dispoziție, conform Anexa 2;

8.1.2. Să primească serviciile stipulate în obiectul Contractului, la art. 2.

8.2. Obligațiile Beneficiarului:

8.2.1. Să plătească Furnizorului prețul Contractului, în termenele și condițiile convenite în prezentul contract;

8.2.2. să permită accesul Furnizorului la orice informații necesare pentru exercitarea în bune condiții a obligațiilor specificate în prezentul contract;

8.2.3. Să utilizeze și exploateze prin angajații proprii sau prin prepuși, aplicațiile software conform normelor de exploatare și normelor tehnice specifice, astfel cum acestea i-au fost comunicate de către Furnizor, precum și conform prevederilor prezentului Contract;

8.2.4. Să nu permită accesul persoanelor neautorizate la aplicațiile software;

8.2.5. Să asigure Furnizorului condițiile necesare, derulării contractului;

8.2.6. Să nu reproducă permanent sau temporar Software-ul, integral sau parțial, prin orice mijloc și sub orice formă, inclusiv în cazul în care reproducerea este determinată de instalarea, stocarea, rularea sau executarea, afișarea sau transmiterea în rețea;

8.2.7. Să nu traducă, adapteze, aranjeze sau să efectueze orice alte transformări asupra Software-ului;

8.2.8. Să nu distribuie sau închirieze originalul sau copii ale Software-ului, sub orice formă.

8.2.9. Să aducă la cunoștința Furnizorului în cel mai scurt timp de la apariție orice defecțiune sau eroare pe care o intampina în utilizarea aplicațiilor software;

8.3. Drepturile Furnizorului

8.3.1. Să încaseze sumele stipulate la art. 4 din prezentul Contract.

8.3.2. Să suspende executarea prezentului Contract, în cazul în care Beneficiarul nu își îndeplinește obligațiile stipulate la art. 4 privind obligațiile financiare asumate.

8.4. Obligațiile Furnizorului

8.4.1. Să acorde Beneficiarului dreptul de utilizare a aplicațiilor software;

8.4.2. să îndeplinească condițiile impuse de legea 326/2022 să remedieze eventuale defecte, într-un termen rezonabil, calculat de la data la care Furnizorul a notificat apariția acestuia.

8.4.3. Să păstreze confidențialitatea informațiilor cu care a intrat în contact pe durata Contractului conform mențiunilor din Anexa 1 - Acord de confidențialitate.

8.4.4. Să desemneze o persoană de contact cu Beneficiarul pentru derularea prezentului Contract.

9. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

9.1 Informații generale

9.1.1 Furnizorul poate colecta informații privind dispozitivele Beneficiarului prin care sunt accesate serviciile precum sistemele de operare și versiuni ale acestora, software, hardware, nume de fișiere și versiuni, date de identificare a dispozitivelor etc.

9.1.2 Informațiile colectate prevăzute mai sus sunt prelucrate de către Furnizor doar în scopul utilizării aplicațiilor software. Acesta folosește aceste informații pentru dezvoltarea serviciilor curente. Furnizorul nu dezvăluie către terțe părți informațiile pentru a fi utilizate în scopuri de marketing.

9.2 Respectarea legislației protecției datelor cu caracter personal

9.2.1 Datele cu caracter personal oferite de către Beneficiar, precum și cele colectate pe perioada derulării relațiilor contractuale, nu vor face obiectul niciunei operațiuni de integrare într-un fișier de date, indiferent de natura operațiunii de procesare, cu excepția celor prevăzute de prezentul Contract și cu excepția prelucrărilor realizate în scopul executării contractului sau în virtutea obligațiilor legale ale Prestatorului.

9.2.2 Furnizorul se obligă, sub acest aspect, la următoarele:

9.2.3 Să acționeze numai la instrucțiunile scrise ale Beneficiarului și, prin urmare, să nu proceseze datele cu caracter personal provenite de la Beneficiar decât în conformitate cu instrucțiunile scrise ale Beneficiarului sau în scopul executării contractului ori în virtutea obligațiilor legale ale Furnizorului, și nu pentru scopurile proprii ale Furnizorului, sau pentru scopuri de marketing, sau pentru scopurile unor terțe persoane; prezenta clauză nu se aplică datelor personale obținute de Furnizor direct de la persoana vizată și pentru prelucrarea cărora persoana vizată și-a exprimat direct și expres consimțământul, în condițiile legii.

9.2.4 Să respecte și să se asigure că angajații, subcontractanții sau orice persoane acționând sub autoritatea acestuia sau în numele său respectă prezenta secțiune și prevederile incluse în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și să permită Beneficiarului să verifice respectarea acestei obligații;

9.2.5 Să coopereze cu Beneficiarul în ceea ce privește obligația de informare a persoanelor, astfel cum este prevăzută de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și să asigure prezența pe chestionar sau formular, inclusiv electronic, a informării prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date inclusiv proceduri definite pentru exercitarea dreptului de acces, de opoziție, de rectificare, ștergere, restricționarea procesării și portabilitate a datelor, precum și dreptul la retragerea consimțământului;

9.2.7 Să satisfacă prompt, prin notificare scrisă, în cinci (5) zile lucrătoare de la solicitarea primită în acest sens, orice solicitare de informații provenită de la Beneficiar, pentru a permite acestuia să răspundă la (i) cereri ale persoanelor vizate referitor la exercitarea drepturilor acestora sau (ii) cereri ale autorităților de reglementare sau ale ofițerului de protecție a datelor al Beneficiarului;

9.2.8 Să prelucreze toate datele cu caracter personal procesate și stocate doar în conformitate cu principiile de securitate ca opțiune standard, limitare și proporționalitate, în legătură cu scopuri definite, și să implementeze toate măsurile tehnice și organizatorice pentru a se asigura că datele cu

caracter personal sunt confidențiale și sunt procesate doar de personal autorizat, în conformitate cu scopurile definite;

9.2.9 Să execute toate controalele interne necesare pentru a se asigura că toate regulile, dispozitivele și procesele de securitate sunt funcționale, și să asigure dovada acestui caracter funcțional la prima cerere a Beneficiarului și/sau a autorității de reglementare;

9.3.0 Să notifice cu promptitudine Beneficiarul cu privire la orice cerere primită în legătură cu protecția datelor cu caracter personal dezvăluite sau puse la dispoziție de Beneficiar.

9.3.1 Securitatea și confidențialitatea procesării

9.3.2 Furnizorul va lua toate măsurile, și se va asigura că personalul acestuia adoptă toate măsurile relevante pentru derularea relațiilor contractuale sau respectarea obligațiilor în temeiul Contractului, în vederea asigurării respectării integrității și confidențialității datelor personale furnizate de Beneficiar.

9.3.3 În legătură cu datele cu caracter personal furnizate sau dezvăluite de Beneficiar, Furnizorul se obligă să:

9.3.4 Să implementeze anonimizarea ori de câte ori este posibil, și să execute orice analize prealabile de risc referitoare la datele cu caracter personal procesate, cu cooperarea Beneficiarului;

9.3.5 Să facă datele cu caracter personal transmise de Beneficiar accesibile și consultabile doar de angajații împuterniciți și autorizați în acest scop potrivit funcției și a calității acestora, în limitele stricte a ceea ce este necesar pentru prestarea serviciilor;

9.3.6 Să facă demersuri active în scopul implementării abordărilor „data protection by design” și „data protection by default”, direct în codul sursă și în regulile de management ale serviciilor (și în cele ale tuturor serviciilor subcontractanților și furnizorilor care sunt utilizate în cadrul serviciilor, inclusiv software, servere, servicii de găzduire sau cloud), asigurându-se că toate datele personale colectate, stocate sau prelucrate sunt colectate, stocate sau prelucrate doar în scopul specific pentru care au fost colectate, doar pe durata pentru care au fost colectate, și asigurându-se că doar angajații autorizați să acceseze datele au posibilitatea tehnică de a le accesa;

9.3.7 Să notifice, fără întârziere, Beneficiarul cu privire la orice breșă de securitate în ceea ce privește datele personale și să consemneze măsurile paliative implementate (i) pentru a preveni orice pierdere sau divulgare suplimentară de date și (ii) să limiteze consecințele asupra persoanelor vizate.

9.3.8 Datele cu caracter personal transmise de Beneficiar, procesate în conformitate cu prezentul Contract, nu vor fi supuse niciunei dezvăluiri către terțe persoane, inclusiv subcontractanți ai Furnizorului, cu excepția cazului în care se prevede altfel prin prezentul Contract sau prin prevederi legale sau emise de autoritatea de reglementare:

9.3.9 Orice operațiune de subcontractare privitoare la datele cu caracter personal transmise de Beneficiar va fi autorizată în prealabil de către Beneficiar.

9.4.0 În măsura în care Beneficiarul (în calitate de operator de date) dezvăluie datele cu caracter personal ale colaboratorilor, angajaților și altor persoane fizice pentru sau în legătură cu prezentul Contract, are obligația să informeze aceste persoane cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și va lua măsuri pentru că această dezvăluire să se facă conform oricăror cerințe aplicabile, inclusiv cele privind informarea și obținerea consimțământului persoanelor vizate, dacă e cazul.

9.4.1 Beneficiarul este direct responsabil de modul în care datele cu caracter personal sunt accesate sau prelucrate de colaboratorii și angajații acestora precum și de angajații proprii.

10. Notificări

10.1 În accepțiunea părților contractante, orice notificare/înștiințare adresată de una dintre parti celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă pentru Furnizor la adresa de email sau la sediul social al acestuia prevăzut în partea introductivă a prezentului contract, iar pentru Beneficiar la adresa de email sau la punctul de lucru al acestuia prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

10.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe aceasta confirmare.

10.3. Dacă confirmarea se trimite prin email, ea se considera primita în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediata.

10.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

10.5. Notificările vor fi transmise în atenția următoarelor persoane și la următoarele adrese, orice modificare urmând a fi notificata așa cum se prevede mai jos:

10.1. Furnizorul

- Adresa: Chiajna, Str. Nicolae Iorga, nr. 30, Camera 2, Jud. Ilfov - Tel.:
- În atenția: dl. Radu Paraleste
- Email: office@cyberteamssolutions.ro

10.2. Beneficiar

- Adresa:
- Tel.:
- În atenția: dl.
- Adresa de email:

10.3. Orice modificare a adreselor de e-mail sau a sediului social/sediului secundar trebuie adusa la cunostinta partilor in scris cu maximum 48 de ore înainte de schimbarea acestora.

11. Litigii

11.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia sa fie rezolvate, pe cale amiabilă, de către reprezentanții lor.

11.2. În cazul în care nu este posibila rezolvarea neînțelegerilor, în termen de 10 zile de la ivire, pe cale amiabila părțile convin sa supună litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești competente din București.

12. Forța majoră

12.1. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invoca. Prin caz de forța majoră se înțeleg împrejurările care au intervenit ca urmare a unor evenimente extraordinare, independente de vointa partilor, neprevazute și inevitabile pentru una din parti. Sunt considerate ca forța majoră în sensul acestei clauze împrejurări ca: război, cutremur, catastrofe naturale, mari incendii, mari inundații, epidemii, revoluții.

12.2. Partea care invoca forta majora are obligația sa o aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în maximum 5 zile de la data apariției, iar dovedirea Forței majore împreună cu avertizarea asupra efectelor și întinderii posibile a Forței majore se va comunica în maximum 30 zile de la apariție. În cazul când împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului Contract sunt previzionate a se menține pe o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare parte poate cere rezilierea contractului.

12.3. Partea care invoca Forta majora are obligația să aducă la cunoștința celeilalte Părți încetarea acesteia în maximum 30 zile de la încetare.

12.4. Dacă notificarea nu s-a făcut în condițiile prevăzute în prezenta secțiune, Partea aflată în culpă este responsabilă de prejudiciile provocate celeilalte Parti, considerându-se că nu a făcut dovada cazului de forta majora invocat.

13. Încetare. Reziliere.

13.1. Contractul încetează în următoarele situații:

- a) denunțarea unilaterală de către una din părți, cu respectarea unui termen de preaviz de 30 de zile;
- b) rezilierea contractului pentru neexecutarea obligațiilor;

Dacă una dintre Parti nu-și îndeplinește obligațiile contractuale, sau le îndeplinește în mod necorespunzător, cealaltă Parte are dreptul de a rezilia prezentul Contract din proprie inițiativă, în acest caz rezilierea intervenind deplin drept, fără intervenția instanței, la expirarea unui termen de 10 zile calendaristice de la data notificării acestui lucru, dacă în acest termen, Partea care a primit notificarea nu a remediat situația semnalată.

13.2. Dacă părțile cesează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părți, cealaltă Parte va putea rezilia unilateral contractul.

13.3. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

13.4. În cazul în care orice prevedere din prezentul Contract va fi considerată ilegală, nulă sau inopozabilă, în tot sau în parte, atunci o astfel de prevedere sau o parte din aceasta, în măsura în care este ilegală, nulă sau inopozabilă, va fi considerată că nu face parte din prezentul Contract și legalitatea, valabilitatea și opozabilitatea restului prezentului Contract nu vor fi afectate.

14. Raspundere contractuala

14.1. În situația în care Contractul încetează din culpă Beneficiarului, înainte de livrarea echipamentului hardware si accesul pe Platforma Cyber, Beneficiarul pierde avansul achitat.

14.2. Încetarea Contractului din culpă Beneficiarului în baza prevederilor menționate la art. 13 de mai sus, pe parcursul derulării acestuia după livrarea echipamentului hardware si accesul pe Platforma Cyber, nu are nici un efect asupra obligațiilor scadente, născute între Părți, acestea continuând să-și producă efectele pana la stingerea datoriilor.

15. Alte clauze

15.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

15.2. Prezentul Contract precum si Anexele aferente, constituie întreaga înțelegere și acordul între Parti cu privire la obiectul prezentului Contract. Părțile au înțeles în întregime prevederile legale aplicabile, iar consimțământul lor la încheierea prezentului contract și a tuturor clauzelor acestuia este acordat în mod liber.

15.3. Prezentul Contract se completează cu prevederile legislației romane în vigoare, în tot ceea ce nu se stipulează expres în conținutul acestuia.

15.4. Prin semnătură de mai jos a fiecăreia dintre Părți, acestea confirmă în mod expres că toate clauzele, termenii și condițiile din prezentul Contract au fost negociate cu buna-credință si agreeate de către Parti în întregime, reprezintă vointa reală si liberă a acestora si nu pot fi considerate "clauze standard", în sensul articolului 1.202 din Codul Civil Român.

Prezentul contract a fost încheiat, astăzi, 21.08.2024, în 2 (două) exemplare originale, ambele parti atestând că se află în posesia a cate unui exemplar, cu valoare egala.

Furnizor, S.C. CYBERTEAM SOLUTIONS S.R.L. Prin Administrator	Beneficiar, S.C. SMARTFLIX S.R.L. Prin Administrator,

Anexa 1 – Acord de confidentialitate

1. Confidentialitate

1.1 Termenul "*Informații Confidențiale*" din prezentul Contract înseamnă orice informații referitoare la termenii prezentului Contract de Licență Software și în legătură cu Furnizorul sau în legătură cu Beneficiarul, care nu sunt disponibile în mod public, inclusiv, dar fără limitare la:

- (a) informații referitoare la marketing, publicitate sau la alte asemenea activități;
- (b) informații referitoare la rezultatele vânzărilor, informații colectate din rapoartele de studiu de piață referitoare la produsele dezvoltate si/sau comercializate;
- (c) informații referitoare la politici, tactici sau strategii comerciale;
- (d) orice informații cu privire la care părțile acestui Contract de Licență Software au o obligație de confidențialitate față de un terț;
- (e) informațiile tehnice și know-how;
- (f) informații referitoare la management, strategie corporativă, sau dezvoltarea de noi oportunități de afaceri;
- (g) condiții de afaceri cu clienții sau furnizorii.

1.2 Părțile acestui Contract de Licență Software convin să nu utilizeze Informațiile Confidențiale, cu excepția cazurilor în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul prezentului Contract, iar părțile convin să nu divulge niciunei terțe părți Informațiile Confidențiale decât cu acordul prealabil scris al celeilalte Părți.

1.3 Părțile convin să limiteze divulgarea de Informații Confidențiale în cadrul propriei organizații la acei angajați ai acestora pentru care o astfel de divulgare este strict necesară în scopul respectării obligațiilor asumate în baza prezentului Contract și să se asigure că aceștia au obligația de păstrare a confidențialității în ceea ce privește Informațiile Confidențiale și Datele cu Caracter Personal și că acționează mereu respectând GDPR și obligațiile din prezentul Contract.

1.4 Obligația de confidențialitate a părților, care decurge din acest document, se va prelungi și după încetarea prezentului Contract de Licență Software, indiferent de motiv și va rămâne în vigoare pe o perioadă nelimitată.

1.5 Obligația de confidențialitate nu se va aplica Informațiilor Confidențiale care:

- (a) erau deja cunoscute și liber disponibile înainte de a fi primite de la cealaltă parte;
- (b) au fost divulgate de către un terț care, prin divulgarea acestora, nu a încălcat, la rândul său, nicio obligație de confidențialitate față de părți;
- (c) se aflau în domeniul public în momentul primirii sau au intrat ulterior în domeniul public altfel decât ca urmare a încălcării prevederilor acestei clauze; și trebuie să fie dezvăluite în conformitate cu legislația aplicabilă sau cu un ordin al unei instanțe competente sau la

cererea obligatorie a unei autorități. Cu toate acestea, această dezvăluire va fi făcută după ce partea respectivă transmite celeilalte părți o notificare prealabilă rezonabilă referitoare la o astfel de divulgare, astfel încât cea din urmă parte să aibă posibilitatea să conteste sau să limiteze un astfel de ordin ori să renunțe la conformitatea cu prevederile prezentului Contract de Licență Software. În orice situație, în cazul în care partea nu are posibilitatea de a notifica cealaltă parte cu promptitudine sau dacă nu se obține un ordin de protecție sau alt remediu, ori dacă cealaltă parte renunță la conformitatea cu prevederile prezentului Contract de Licență Software, prima parte va divulga numai acea parte din Informațiile Confidențiale care i se solicită în mod legal și, mai mult decât atât, va depune eforturi rezonabile pentru a obține asigurări că Informațiile Confidențiale solicitate continuă să beneficieze de tratament confidențial atât în legătură cu ordinul judecătoresc sau actul respectiv al autorității publice cât și atâta timp cât se află în posesia noii părți destinate.

- 1.6** Fiecare parte este obligată de a lua toate măsurile de securitate rezonabile (cel puțin în măsura în care acestea sunt utilizate pentru protejarea propriilor Informații Confidențiale) pentru păstrarea confidențialității oricăror Informații Confidențiale.

Furnizor, S.C. CYBERTEAM SOLUTIONS S.R.L. Prin Administrator 	Beneficiar, S.C. SMARTFLIX S.R.L. Prin Administrator, _____

ANEXA nr. 2 din data 18.07.2024 la contractul nr. 62 din data 13.08.2024

1. Produsele software ce formează obiectul Contractului

Furnizorul va inchiria Beneficiarului sub forma de subscripție lunară, produsele software cuprinse în prezenta Anexa, licențele aferente (licențele fiind neexclusive, transmisibile), precum și servicii de mentenanță (upgrade și suport)

Nr. Crt.	Denumire produs	Nr. licențe	Pret/licența euro
1	Aplicație mobilă Cyber KYC	1	200

**Lunar, la depășirea a 1000 scanări de carte de identitate se va percepe 0.005 euro/scanare.*

Furnizor, S.C. CYBERTEAM SOLUTIONS S.R.L. Prin Administrator _____	Beneficiar, S.C. SMARTFLIX S.R.L. Prin Administrator, _____